



[www.cef.es](http://www.cef.es)

P.º Gral. Martínez Campos, 5  
Gran de Gràcia, 171  
Alboraya, 23  
Ponzano, 15

[info@cef.es](mailto:info@cef.es)

28010 MADRID  
08012 BARCELONA  
46010 VALENCIA  
28010 MADRID

Tel. 914 444 920  
Tel. 934 150 988  
Tel. 963 614 199  
Tel. 914 444 920

**902 88 89 90**

## SUMARIO GENERAL TEMA 3

---

1. La Constitución española de 1978: título IV, «Del Gobierno y la Administración»
2. El Gobierno: composición
3. El presidente o presidenta del Gobierno
  - 3.1. El nombramiento y cese
    - 3.1.1. Nombramiento ordinario del presidente
    - 3.1.2. Nombramiento como consecuencia de una moción de censura (nombramiento por exigibilidad de responsabilidad)
    - 3.1.3. Nombramiento como consecuencia de una cuestión de confianza (nombramiento por exigibilidad de responsabilidad)
  - 3.2. Cese del presidente del Gobierno
  - 3.3. Naturaleza de la figura del presidente del Gobierno
  - 3.4. Las funciones del presidente del Gobierno
4. Consejo de Ministros y demás órganos de Gobierno
  - 4.1. El vicepresidente o vicepresidentes del Gobierno
  - 4.2. Los ministros
  - 4.3. El Consejo de Ministros
  - 4.4. Las comisiones delegadas del Gobierno
  - 4.5. Los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno
    - 4.5.1. Los secretarios de Estado
    - 4.5.2. La comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios
    - 4.5.3. El Secretariado del Gobierno
    - 4.5.4. Los gabinetes
    - 4.5.5. El Consejo de Estado
5. Estatuto de los miembros del Gobierno
  - 5.1. Acceso al cargo y cese del Gobierno. Gobierno en funciones
  - 5.2. La suplencia
  - 5.3. El régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
6. Las funciones del Gobierno
  - 6.1. La función política
  - 6.2. Funciones normativas
  - 6.3. Funciones ejecutivas o administrativas

7. Título V, «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales»

- 7.1. Introducción
- 7.2. Nombramiento del presidente del Gobierno
- 7.3. La moción de censura
- 7.4. La cuestión de confianza
- 7.5. Interpelaciones, preguntas y mociones
- 7.6. Información parlamentaria
- 7.7. Declaración de los estados de alarma, excepción y sitio
- 7.8. Intervención de las cortes en relación con las normas dictadas por el Gobierno con rango de ley
- 7.9. Celebración de tratados internacionales
- 7.10. La disolución de las cortes



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5  
Gran de Gràcia, 171  
Alboraya, 23  
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID  
08012 BARCELONA  
46010 VALENCIA  
28010 MADRID

Tel. 914 444 920  
Tel. 934 150 988  
Tel. 963 614 199  
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

3

**Del Gobierno y de la Administración. El presidente o presidenta del Gobierno. El Consejo de Ministros. Estatuto de los miembros del Gobierno. Las funciones del gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales**

## **1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO IV, «DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN»**

La principal cuestión que se suscita en relación con la naturaleza del Gobierno es la de si este coincide fundamentalmente con el Poder Ejecutivo de la tríada clásica de poderes y ha de limitarse, por tanto, fundamentalmente, a ejecutar las leyes emanadas del Parlamento, o si por el contrario le corresponde una función esencial que ha sido calificada como función de «gobernar», lo cual se realizaría con independencia del Parlamento.

En España, el artículo 97 de la Constitución establece expresamente que: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar, y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes»; es decir, que como afirma Martínez Sospedra, la Constitución atribuye al Gobierno la función de gobernar, función constitucional que puede realizar no solo porque la ley fundamental le da para ello atribuciones suficientes, sino también porque el mismo, en cuanto expresión de la mayoría parlamentaria, se convierte punto menos que necesariamente en el director real del trabajo parlamentario. La función de gobernar política supone, desde luego, que corresponde al Gobierno conducir la política nacional; el Ejecutivo debe tener en cuenta las directrices fijadas por el Parlamento, pero las mismas desempeñan un papel secundario, no solo porque la función de dirección conlleva actividades que las cámaras no pueden regular, sino también porque supone la fijación de criterios políticos y de orientaciones generales que el Parlamento no puede fijar con el necesario detalle, con la necesaria concreción. En la práctica, esto supone que el Parlamento marcha de acuerdo con las orientaciones emanadas del Ejecutivo, por la sencilla razón de que las cámaras son un buen instrumento para legitimar decisiones o controlar actividades, pero son un pésimo instrumento para adoptar, con la rapidez y precisión necesarias, las decisiones políticas.

De conformidad con el referido artículo 97 de la Constitución, la naturaleza del Gobierno vendría caracterizada, según Ignacio de Otto, por las siguientes tres notas fundamentales:

1. El Gobierno es, desde luego, un órgano autónomo, en el sentido de que está dotado de competencias propias distintas de las del Parlamento, competencias que ejerce por derecho propio y no como delegación. Este es un rasgo que diferencia la estructura jurídica del parlamentarismo de la que es propia del régimen asambleario.
2. El Gobierno, además, es autónomo en un segundo sentido: en el ejercicio de sus competencias no está sometido a las indicaciones del Parlamento, aunque sí a su control. No es un órgano ejecutor de la voluntad parlamentaria ni está subordinado a esta. Se encuentra, cuando menos, en pie de igualdad.
3. En tercer lugar, y este es el contenido específico del artículo 97, a él le corresponde la dirección política, por más que para su ejercicio necesite en buena medida la colaboración parlamentaria.

Se regula en el título IV de la Constitución, relativo al Gobierno y la Administración. Por lo que se refiere al Gobierno, los preceptos se desarrollan en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Se publicó en el BOE de 28 de noviembre de 1997 y ha pretendido dar regulación a la organización, competencia y funcionamiento del Gobierno en el espíritu y principios del texto constitucional (arts. 97 y 98, entre otros).

Esta ley trata de precisar y desarrollar las previsiones concretas de remisión normativa contenidas en la Constitución. Además, trata de unificar todo lo concerniente al Gobierno, cuya organización y funcionamiento aparecen dispersos en los textos legales, algunos de ellos preconstitucionales y no del todo coherentes con nuestra Carta Magna.

Tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno: el principio de dirección presidencial, que otorga al presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y cada uno de los departamentos; la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros y, por último, el principio departamental que otorga al titular de cada departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión.

El título IV también lo dedica a la Administración, pero se estudiará en el siguiente tema.

## 2. EL GOBIERNO: COMPOSICIÓN

El artículo 98 establece lo siguiente:

Artículo 98.

1. El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
2. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

De este modo pueden distinguirse dos componentes fijos (el presidente y los ministros) y otros dos posibles (vicepresidentes y otros miembros). Los ministros son nombrados por el rey a propuesta del presidente del Gobierno. Esto deja de manifiesto que el presidente no es un *primus inter pares*, sino que se quiere dotar al Gobierno de un marcado carácter presidencialista. Además, no olvidemos que el cese del presidente implicará automáticamente el del Gobierno en pleno.

Hay que destacar la preceptuación que hace el citado artículo 98.1 de la Constitución al prever que puedan formar parte del Gobierno personas que no tengan la condición de ministros, lo que muy probablemente es un portillo que se abre a la ley reguladora de este órgano, según lo previsto en el apartado 4 de este mismo precepto, para que se puedan considerar miembros del Gobierno a los secretarios de Estado, o bien ministros sin cartera (con este u otro nombre), o bien los subsecretarios de los departamentos ministeriales. Sin embargo, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, configura al secretario de Estado como órgano de colaboración, muy cualificado, del Gobierno, pero no como un miembro del Gobierno.

Los miembros del Gobierno se reúnen en el Consejo de Ministros y en las comisiones delegadas del Gobierno.

Vamos a pasar a comentar los aspectos más importantes de sus miembros.

### 3. EL PRESIDENTE O PRESIDENTA DEL GOBIERNO

#### 3.1. EL NOMBRAMIENTO Y CESE

##### 3.1.1. Nombramiento ordinario del presidente

El nombramiento y cese del presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución. En efecto, el artículo 99 dice lo siguiente:

Artículo 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey lo nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.

### 3.1.2. Nombramiento como consecuencia de una moción de censura (nombramiento por exigibilidad de responsabilidad)

Este segundo tipo de nombramiento de presidente del Gobierno viene señalado en los artículos 113 y 114, preceptos que regulan la moción de censura.

La regulación limitativa de este procedimiento de realización de la responsabilidad del Gobierno determina la necesidad de que toda moción de censura sea acompañada del nombre de un sustituto para la presidencia del gabinete. En el caso de que la moción prospere, es decir, que sea aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, implica, según el artículo 114.2, el nombramiento automático del propuesto, por parte del rey.

Así pues, en este segundo caso, la iniciativa es del Congreso, limitándose el acto regio al nombramiento del candidato señalado, sin intervenir, por tanto, en su determinación.

### 3.1.3. Nombramiento como consecuencia de una cuestión de confianza (nombramiento por exigibilidad de responsabilidad)

La cuestión de confianza se halla regulada en los artículos 112 y 114.1 de la Constitución española.

El artículo 112 de la Constitución española dispone que: «El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de ministros puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración política general.

La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados».

Si se obtiene la mayoría absoluta se produce un reforzamiento del gabinete de Gobierno, y si se produce una mayoría simple, un debilitamiento del mismo.

El artículo 114.1 de la Constitución española señala: «1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presenta su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución española».

## 3.2. CESE DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Podemos distinguir los siguientes motivos por los cuales se produce el cese del presidente del Gobierno:

1. Cese automático con todo su Gobierno por finalización del mandato parlamentario. El Congreso de los Diputados es elegido por un periodo de 4 años y, en consecuencia, la duración normal de un Gobierno cubrirá ese periodo. La finalización del mandato del Congreso que le elige implica automáticamente el cese del Gobierno; ahora bien, la finalización extraordinaria del mandato del Congreso acarrea, asimismo, la dimisión del gabinete. De los dos tipos de disolución de las Cortes que la Constitución prevé, únicamente interesa, a estos efectos, la señalada en el artículo 115, pues la prevista en el artículo 99 se produce precisamente por la imposibilidad de formar gobierno.
2. Cese automático por exigencia de responsabilidad. La exigencia de responsabilidad por parte del Congreso de los Diputados tiene como consecuencia la dimisión automática del Gobierno. Esa realización de la responsabilidad puede actuar a través de dos procedimientos: la votación de censura y la pérdida de una votación de confianza.

Finalmente, no olvidemos que, debido al carácter presidencialista del Gobierno, el cese del presidente por cualquier motivo implica inmediatamente el cese de todo el Gobierno.

El Gobierno cesante seguirá actuando en funciones en el lapso de tiempo que haya de transcurrir hasta la designación de un nuevo Gobierno; así, pues, el cese supone la apertura de la crisis ministerial.

La situación jurídica en que se encuentra el Gobierno cesante es limitada, no pudiendo ejercer la totalidad de las funciones correspondientes, sustancialmente las relativas a la dirección de la orientación política del Estado en todas sus múltiples facetas, debiendo ejercer exclusivamente las competencias relativas al mantenimiento de la continuidad de actuación del poder ejecutivo.

### 3.3. NATURALEZA DE LA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Es una cuestión largamente debatida el carácter del presidente respecto a los demás miembros del Gobierno; mientras unos patrocinan su superioridad jerárquica, otros afirman se trata de un mero *primus inter pares*, no existiendo relación de jerarquía con los restantes miembros del gabinete.

¿Existe esta relación de jerarquía y de subordinación con los restantes miembros del Gobierno? o ¿se trata únicamente del presidente de un órgano colegiado, es decir, un *primus inter pares*?

Desde una perspectiva jurídico-formal, la teoría del *primus inter pares* es la que parece más acertada, ya que, una vez constituido el Gobierno, es indudable que el presidente no debería tomar decisiones ni dar instrucciones en materias que son competencia de este, debiendo limitarse a presidir, dirigir y coordinar sus tareas, pero no pudiendo asumir sus competencias, siendo por otra parte muy escasas, aunque importantes, sus atribuciones propias independientes del Gobierno (quizás las más importantes sean las de plantear ante las Cortes la cuestión de confianza y la propuesta de disolución de estas que deberá ser decretada por el rey, ya que aunque en ambos casos se exige deliberación previa del Consejo de Ministros, dichas competencias las atribuye la Constitución directamente al presidente; asimismo, le corresponde dirigir la acción del Gobierno, art. 98, apdo. 2).

Sin embargo, y todavía dentro de la perspectiva jurídica, hay dos cuestiones que en gran medida hacen quebrar la anterior y le otorgan al presidente del Gobierno una primacía jurídica. La primera es la posibilidad del presidente de nombrar y separar al resto de los miembros del Gobierno, ya que el rey deberá limitarse a confirmar las propuestas que en este sentido haga el presidente. La segunda es que el cese del presidente conlleva también el cese del Gobierno.

Desde una perspectiva informal y contemplando únicamente la realidad fáctica, el carácter del liderazgo del presidente y la subordinación al mismo del resto de los ministerios es evidente, dada su condición de jefe del partido de la mayoría. Es decir, si extragubernamentalmente existe una situación de superior jerarquía respecto a los demás miembros del partido que en definitiva forman el Gobierno, es indudable que, aunque este principio no esté legalmente consagrado, se ejerce de forma absolutamente efectiva.

Esta situación de primacía sin adjetivos del presidente del Gobierno, y que es indudablemente cierta de facto en un gobierno monocolor, puede quebrar no obstante cuando la composición dividida de la Cámara obligue a gobiernos de coalición, en cuyo caso, la cohesión y los vínculos de jerarquía que el Gobierno hereda del partido estarán tanto más sensiblemente mermados cuanto más débil sea la mayoría parlamentaria del partido del Gobierno.

### 3.4. LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Las principales funciones que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno son las siguientes:

1. Dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad de estos en su gestión (art. 98.2 de la CE).
2. Proponer al rey el nombramiento y cese de los restantes miembros del Gobierno (art. 62 de la CE).
3. Suscitar ante las Cortes la cuestión de confianza a la que anteriormente aludimos (art. 112 de la CE).
4. Proponer bajo su exclusiva responsabilidad, aunque previa deliberación del Consejo de ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, la cual deberá ser decretada por el rey, fijando la fecha de las nuevas elecciones (art. 115 de la CE).
5. Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (que también puede ser interpuesto por otros órganos que enumera el art. 162) (art. 32 de la LOTC).

Desarrollado en el artículo 2 de la ley de Gobierno.

## 4. CONSEJO DE MINISTROS Y DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO

### 4.1. EL VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES DEL GOBIERNO

Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente.

El vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial, ostentará, además, la condición de ministro.

### 4.2. LOS MINISTROS

Los ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros o con las directrices del presidente del Gobierno.
- b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento.
- c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
- d) Refrendar, en su caso, los actos del rey en materia de su competencia.



Además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan ministros sin cartera, por real decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.

#### 4.3. EL CONSEJO DE MINISTROS

Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
- b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- c) Aprobar los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos.
- d) Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
- e) Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.
- f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
- g) Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley.
- h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
- i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales.
- j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.
- k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. Estas reuniones podrán tener carácter decisorio o deliberante.

Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.

El presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como secretario el ministro de la presidencia. Asimismo, el presidente fija el orden del día de las reuniones.

De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

#### 4.4. LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO

La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del presidente del Gobierno.

El real decreto de creación de una comisión delegada deberá especificar, en todo caso:

- a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la comisión.
- b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, secretarios de Estado que la integran.
- c) Las funciones que se atribuyen a la comisión.
- d) El miembro de la comisión al que corresponde la secretaría de la misma.
- e) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente.

Corresponde a las comisiones delegadas, como órganos colegiados del Gobierno:

- a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integren la comisión.
- b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.
- c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
- d) Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.

Las deliberaciones de las comisiones delegadas del Gobierno serán secretas.

#### 4.5. LOS ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO

##### 4.5.1. Los secretarios de Estado

Los secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un departamento o de la presidencia del Gobierno.

Actúan bajo la dirección del titular del departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del presidente.

Las competencias de los secretarios de Estado son las que se determinan en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

#### 4.5.2. La comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios

La comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios estará integrada por los titulares de las secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales.

Asistirá igualmente el abogado general del Estado y aquellos altos cargos con rango de secretario de Estado o subsecretario que sean convocados por el presidente por razón de la materia de que se trate.

La presidencia de la comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios corresponde a un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del presidente de la comisión, la presidencia recaerá en el ministro que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos departamentos ministeriales.

La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el subsecretario de la presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como secretario el director del secretariado del Gobierno.

Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.

Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios:

- a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquellos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.
- b) El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus comisiones delegadas, afecten a varios ministerios y sean sometidos a la comisión por su presidente.

#### 4.5.3. El Secretariado del Gobierno

El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones:

- a) La asistencia al ministro-secretario del Consejo de Ministros.
- b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados.
- c) La colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno.
- d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
- e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.

- f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al ministro de la presidencia, ejercerá las siguientes funciones:

- a) Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los reales decretos.
- b) La tramitación de los actos y disposiciones del rey cuyo refrendo corresponde al presidente del Gobierno.
- c) La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del presidente del Gobierno.

El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el real decreto de estructura de ese ministerio. El director del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al ministro de la presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.

#### 4.5.4. Los gabinetes

Los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Los miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.

Particularmente, los gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa.

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por real decreto del presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta ley.

Los directores de gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.

Las retribuciones de los miembros de los gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.

#### 4.5.5. El Consejo de Estado

Artículo 107.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

### 5. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

#### 5.1. ACCESO AL CARGO Y CESE DEL GOBIERNO. GOBIERNO EN FUNCIONES

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

El artículo 100 señala que «los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente».

En cuanto al cese del Gobierno, acudimos al artículo 101:

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

El presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

- a) Proponer al rey la disolución de alguna de las cámaras, o de las Cortes Generales.
- b) Plantear la cuestión de confianza.
- c) Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

- a) Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los vicepresidentes, se designe como tal a un ministro que conserve la titularidad del departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.

La separación de los vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado.

Por real decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los presidentes del Gobierno tras su cese.

## 5.2. LA SUPLENCIA

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del Gobierno serán asumidas por los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos.

La suplencia de los ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por real decreto del presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El real decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia.

No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.

## 5.3. EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Por otra parte, el artículo 102 señala que:

Artículo 102.

1. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Finalmente, la Ley 5/2006, de 10 de abril, reguladora de los conflictos de intereses y régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración estatal, representa un nuevo intento de luchar contra la corrupción. El impulso reciente de la dimensión ética de la actividad pública hace que se estén produciendo importantes avances en este ámbito en los últimos años.

## 6. LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO

Como hemos comentado, el artículo 97 fija las funciones del Gobierno en las siguientes: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes».

Estas funciones pueden desglosarse del siguiente modo:

### 6.1. LA FUNCIÓN POLÍTICA

La función política o de gobierno hace referencia a las facultades de dirección de la comunidad política que la Constitución otorga al Gobierno. A este respecto el Gobierno se encuentra entre el cuerpo electoral, que a través de sus representantes en el Congreso le ha dado su confianza aceptando su programa de gobierno, y la organización administrativa; la labor del Gobierno, pues, es dirigir la acción de este en el sentido programado. Sánchez Agesta ha definido esta función como «el poder de decidir discrecionalmente para el bien público».

Ello quiere decir que los actos realizados por el Gobierno en el ejercicio de estas funciones políticas no son revisables por los tribunales, lo que no significa que tales actos no puedan generar responsabilidad; pero esta responsabilidad es de naturaleza política y no judicial, expresándose en la confianza de las Cortes.

Dentro de la función política o de Gobierno, destacan los siguientes actos concretos:

- a) De orientación de la comunidad política. La orientación se encuentra básicamente en la presentación de programa ante el Congreso de los Diputados, así como en declaraciones generales sobre la política del Gobierno ante la cámara. Así, según el artículo 110: «Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrá solicitar informe ante los mismos funcionarios de sus departamentos».
- b) Actos en relación con el poder exterior. La Constitución residencia las funciones de representación del Estado en el monarca, pero encomienda la dirección de la política exterior al Gobierno.
- c) Una tercera categoría de actos de naturaleza política de Gobierno serían los tendentes al logro de equilibrio entre las distintas instituciones estatales. En este apartado se podrían incluir los siguientes supuestos:
  - Elaboración de los presupuestos generales del Estado para su examen, enmienda y aprobación por las Cortes (art. 134 de la CE).
  - Elaboración de proyectos de planificación de la actividad económica general para su aprobación por ley (art. 131 de la CE).



- El derecho de disolución de las Cortes (art. 115 de la CE).
- Proponer la convocatoria de elecciones generales al rey, en los términos previstos por la Constitución española (art. 62 de la CE).
- Proponer al rey el sometimiento a referéndum consultivo de decisiones políticas de especial trascendencia (art. 92.2). Aquí nos encontramos también con una limitación, pues la decisión del presidente del Gobierno no es libre desde el momento en que precise la autorización previa del Congreso de los Diputados.
- Deber de informar al rey de asuntos de Estado en sesiones del Consejo de Ministros (art. 62 de la CE).
- Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes o disposiciones normativas con rango de ley (art. 162.1), así como impugnar ante el mismo tribunal las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas (art. 161.2). Requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de un tratado (art. 95.2). Planteamiento de conflictos constitucionales con Congreso, Senado, Consejo General del Poder Judicial [art. 73 y ss. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC)].

d) Actos relacionados con la dirección de la defensa nacional.

e) Actos realizados como consecuencia de situaciones de anormalidad en la vida constitucional del Estado. A estos efectos, la Constitución regula tres supuestos: el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio (art. 116 de la CE).

## 6.2. FUNCIONES NORMATIVAS

Para llevar a cabo las funciones de Gobierno y administración, para expresar y hacer cumplir sus decisiones en estos campos, el Gobierno posee, como instrumento principal, «la potestad reglamentaria» (art. 97), o sea, la potestad de dictar ciertas normas jurídicas. Esas normas toman el nombre de decretos.

Como se estudia al hablar del Estado de derecho y del principio de jerarquía normativa, los decretos del Gobierno son normas de rango inferior a la Constitución y a las leyes del Parlamento y, por tanto, deben respetar lo establecido en estas normas superiores. De este modo se hace realidad una de las premisas esenciales del régimen demoliberal cual es que el Gobierno, a pesar de las amplias y libres facultades de gobierno y administración, no actúe sin límite alguno, sino que se someta no solo a la Constitución, sino también a la voluntad del Parlamento. Sin embargo, los reglamentos del Gobierno pueden regular de forma autónoma aquellas cuestiones que la Constitución no reserva a la ley orgánica o a la ordinaria o que no haya sido objeto de regulación por estas.

Una de las principales características de los decretos del Gobierno estriba en su subordinación jerárquica a la Constitución y a las leyes. No obstante, este importante principio puede alterarse a través de dos mecanismos, que otorgan a los decretos del Gobierno el rango de ley, o sea, les confieren el mismo valor que el que posee una ley del Parlamento. Se trata concretamente de los decretos-leyes y los decretos legislativos. A nadie puede ocultársele el peligro que puede entrañar la utilización indiscriminada y abusiva de ambos mecanismos. De hecho, pueden servir para minar algunas de las bases esenciales del Estado de derecho, puesto que no solo pone en peligro el principio de separación sino el principio de la jerarquía normativa y la consiguiente sumisión del Gobierno a la voluntad del Parlamento expresada en las leyes.



Las razones que suelen aducirse para justificar la utilización de los decretos-leyes y de los decretos legislativos se refieren, esencialmente, al hecho de que la complejidad, la urgencia y la gran cantidad de problemas que tiene que resolver constantemente el Estado actual hacen imposible su resolución por parte de un Parlamento, numeroso, lento en su funcionamiento y falto de técnicos. En cambio, se afirma que el Gobierno, que forma un equipo más reducido y cohesionado, apoyándose en el aparato técnico-burocrático del Estado, puede resolver con mayor prontitud y precisión esa avalancha cotidiana de problemas que conlleva el creciente intervencionismo estatal. Para que lleve a cabo esa tarea se le reconoce la posibilidad de dictar normas con rango de ley.

En cuanto a la regulación concreta que hace la Constitución de los decretos-leyes y de los decretos legislativos nos remitimos a lo expuesto en otros temas del programa.

Asimismo, entre las funciones legislativas del Gobierno es preciso señalar la iniciativa para la elaboración y aprobación de la legislación parlamentaria, iniciativa que comparte con el Congreso, el Senado, las asambleas de las comunidades autónomas e incluso la iniciativa popular (art. 87). Esta participación de otros órganos tiene, sin embargo, dos frenos jurídicos en la propia Constitución. En primer lugar, la prioridad que se atribuye a los proyectos de ley, esto es, a la iniciativa del Gobierno y el derecho del Gobierno a presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos, unido al privilegio de que sea precisa su conformidad para tramitar toda proposición de ley o enmienda que suponga un aumento de los gastos o una disminución de los créditos (art. 134.5 y 6). Y un freno político aún más eficaz en el hecho de que el Gobierno, que se apoya en la confianza de una mayoría, dispone de esa mayoría para cerrar el paso a las iniciativas o proposiciones de la oposición que no estén comprendidas en el marco de su programa.

El Gobierno también tiene iniciativa en la reforma constitucional (art. 166.1 de la CE), que se ejercerá en los términos del artículo 87.1 y 2 de la Constitución española.

### 6.3. FUNCIONES EJECUTIVAS O ADMINISTRATIVAS

Cabe destacar, entre otras:

- Crear y suprimir comisiones delegadas de Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado.
- Resolución de recursos administrativos.
- Autorización de celebración de contratos administrativos.
- Resolución de asuntos en los que un ministro disienta del Congreso.
- Provisión de puestos administrativos.

## 7. TÍTULO V, «DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES»

### 7.1. INTRODUCCIÓN

La aplicación en puridad de la doctrina de la división de poderes llevaría a que cada uno de los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) desarrollara una función específica, y a que cada uno de ellos actuase con absoluta independencia de los demás, sin que existieran interrelaciones recíprocas, que pusieran en peligro el expresado principio de separación de poderes.

En la práctica y como consecuencia del régimen de partidos, los líderes del partido mayoritario en el Parlamento son designados para formar Gobierno, produciéndose así una casi identificación de facto de ambos poderes.

Vamos a continuación a estudiar la regulación que hace la Constitución española en su título V de los distintos tipos de interrelaciones y controles recíprocos entre el Gobierno y las Cortes.

Artículo 108.

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

## 7.2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Según la vigente Constitución, la propuesta de nombramiento del presidente del Gobierno partirá asimismo del rey, el cual deberá hacerla a través del presidente del Congreso y se requieren las siguientes condiciones para realizar el nombramiento:

1. Previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria.
2. Exposición del designado ante el Congreso del programa político.
3. Otorgamiento de la confianza del Congreso por mayoría absoluta.
4. Nombramiento por el rey, como última fase.

La Constitución prevé que, en caso de no alcanzar mayoría del Congreso, las sucesivas propuestas se tramitarán en la forma prevista, «y la confianza se entenderá otorgada si el Congreso de los Diputados la votase por mayoría simple». Prevé la Constitución el supuesto de no obtención de la confianza del Congreso por parte de los candidatos designados, y por ello, «si en el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones» (art. 99.5).

El resto de los miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el rey, a propuesta del presidente.

## 7.3. LA MOCIÓN DE CENSURA

Artículo 113.

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

## Artículo 114.

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El rey lo nombrará presidente del Gobierno.

La moción de censura es sin duda el más importante instrumento de control del Gobierno por parte del Parlamento.

Esta medida de control está prevista en casi todas las constituciones europeas, aunque la forma de articularlo varíe de unas a otras. En nuestro país se ha seguido el modelo diseñado en la Ley Fundamental de Bonn (voto de censura constructivo), conforme al cual un número determinado de diputados –una décima parte como mínimo, dice la CE– piden que el Congreso decida por votación si el Gobierno debe continuar o no. A los 5 días de presentada la moción, el Congreso vota. Si lo hace a favor del Gobierno, este continúa en su puesto; si no, debe presentar su dimisión y es sustituido por la persona propuesta como candidato en dicha moción de censura.

Para realizar una moción de censura nuestra Constitución impone una serie de requisitos que hacen difícil que esta moción prospere y logre derribar al Gobierno.

Los dos requisitos más importantes son:

1. La exigencia de que aprueben la moción, o sea, de que voten contra el Gobierno, la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. De modo que los diputados ausentes o las abstenciones se contabilizan de hecho como «votos» favorables al Gobierno.
2. El segundo requisito todavía es más difícil de superar. La Constitución exige que, al presentar la moción contra el Gobierno, se proponga, al mismo tiempo, el nombre de la persona que debería sustituir al presidente del Gobierno en caso de que la moción triunfara y el Gobierno se viera obligado a dimitir. De este modo, al votar la dimisión del Gobierno, se vota al mismo tiempo al nuevo presidente. Por esto suele calificarse este tipo de moción como moción de censura constructiva.

## 7.4. LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

## Artículo 112.

El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.

La cuestión de confianza es una atribución del Ejecutivo, que ejercitará mediante el presidente de Gobierno, para presentar a la votación del Congreso el acuerdo con su programa político o con una declaración de política general. En el caso de no ser otorgada la confianza, el Gobierno deberá presentar su dimisión al rey. Tenemos, en consecuencia, que tanto el voto de censura constructivo como la cuestión de confianza pueden ocasionar la caída del Gobierno. Las diferencias fundamentales radican en quién toma la iniciativa en cada caso y en las diferentes mayorías necesarias para su aprobación.

En el voto de censura la iniciativa es del Congreso de los Diputados, en la cuestión de confianza, del presidente de Gobierno.

En cuanto a la mayoría necesaria para su aprobación, se ha buscado un sistema que facilite la continuidad del Gobierno. En el artículo 112 se dice que la cuestión de confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.

## 7.5. INTERPELACIONES, PREGUNTAS Y MOCIONES

### Artículo 111.

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la cámara manifieste su posición.

Las interpelaciones y las preguntas (art. 111) son las demandas dirigidas al Gobierno –o a uno de sus miembros– por un parlamentario –o por un grupo parlamentario– para que, o bien aclare un hecho concreto del que se quiere saber la veracidad o el conocimiento que el Gobierno puede tener del mismo, o bien se pide que aclare los motivos o las intenciones que tiene en torno a cuestiones que afectan a su orientación política.

La pregunta versa técnicamente sobre una cuestión administrativa, mientras que la interpelación implica un debate de orientación política; la primera se limita al preguntante y al preguntado y puede contestarse por escrito; la segunda tiene el carácter de un debate político general. Los reglamentos de las Cámaras las regulan sin que sea fácil definir los límites de lo que puede ser materia de pregunta y de interpelación. Se distinguen por su efecto de suscitar o no un debate general.

Sin embargo, en la práctica, la distinción más relevante entre ambas estriba en el hecho de que las interpelaciones, a diferencia de las preguntas, pueden dar lugar a una moción (art. 111.2), o sea, pueden desembocar en un debate en el que intervenga toda la Cámara y en una posterior votación de la misma respecto al tema. No obstante, debe retenerse que, aunque el Gobierno pierda esta votación, no se ve obligado a dimitir. Ni las interpelaciones ni, por supuesto, las preguntas pueden provocar la dimisión del Gobierno.

Merece la pena destacar que en la misma Constitución se establece ya la obligación de reservar «un tiempo mínimo semanal» a las preguntas e interpelaciones (art. 111.1).

En cuanto a las mociones, la regulación de las mismas no se encuentra en la Constitución sino en el reglamento del Congreso (10 de febrero de 1982). Una moción es una propuesta que hace uno o más grupos parlamentarios para que la cámara, después de un debate sobre la misma, la apruebe o rechace, mediante votación, expresando así su opinión al respecto. Las mociones se tramitan y regulan como las proposiciones no de ley porque, a diferencia de las proposiciones de ley, no versan sobre textos legales articulados, sino sobre cuestiones concretas no expresadas en formas de ley. Por eso la aprobación de una moción no significa la aprobación de una ley, sirve únicamente para expresar la opinión del Parlamento sobre determinados problemas. Naturalmente esa opinión deberá ser tenida en cuenta por el Gobierno.

## 7.6. INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

En la Constitución se reconoce el derecho de ambas cámaras a recabar «la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualquiera autoridad del Estado y de las comunidades autónomas» (art. 109).

Artículo 109.

Las cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas.

Artículo 110.

1. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos.

## 7.7. DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados citados, quedando automáticamente convocadas las cámaras, si no estuvieren en periodo de sesiones.

Artículo 116.

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

El desarrollo de este artículo 116 se ha producido por medio de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

## 7.8. INTERVENCIÓN DE LAS CORTES EN RELACIÓN CON LAS NORMAS DICTADAS POR EL GOBIERNO CON RANGO DE LEY

Esta cuestión, que reviste fundamental importancia en las relaciones entre Gobierno y Cortes, es detalladamente estudiada en los temas 6 de ITAL y SIAL y en el tema 7 de secretarios de Entrada de la parte común, por lo que damos por reproducido aquí lo que allí se dice en relación con la intervención previa de las Cortes en relación con los decretos legislativos y textos refundidos y con su intervención posterior en relación con los decretos-leyes.

## 7.9. CELEBRACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES

La celebración de tratados internacionales no es una función que la Constitución atribuya expresamente al Gobierno, sino en la que el Gobierno interviene en cuanto asume la responsabilidad de los actos del rey. El artículo 63.2 atribuye al rey la facultad de manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, pero, como es natural, este acto está sujeto a refrendo y al principio que transfiere la responsabilidad y el ejercicio a la persona –presidente, ministro– que refrenda el acto.

La Constitución dispone no obstante que será necesaria la previa autorización de las Cortes Generales para la celebración de los tratados considerados como más importantes (art. 94).

## 7.10. LA DISOLUCIÓN DE LAS CORTES

Como contrapartida a los mecanismos que el Congreso tiene en sus manos para provocar la dimisión del Gobierno, la Constitución reconoce a este último la facultad de «disolver el Congreso, el Senado o las dos cámaras a la vez» (art. 115).

Según establece nuestra Constitución, el decreto de disolución lo firmará el rey, pero no tomará él libremente la decisión, sino que siempre lo hará a propuesta del presidente del Gobierno y bajo la exclusiva responsabilidad de este último. Una vez disueltas las Cámaras se convocarán elecciones inmediatamente, para evitar que el país esté sin Cortes y, por tanto, el Gobierno sin control.

La disolución del Parlamento suele justificarse afirmando que cuando el Gobierno tropieza con la oposición sistemática de una Cámara que no le permite llevar a cabo su función de dirección política puede poner al electorado como árbitro de la contienda entre ambos, disolviendo el Parlamento y convocando elecciones para que sea el pueblo el que se pronuncie. Sin embargo, en la práctica, lo más frecuente es que la disolución se produzca, no solo cuando existe esta pugna entre Gobierno y Parlamento, sino cuando el Gobierno, poco antes de finalizar su mandato, considere que goza del favor del electorado y que, por tanto, si disuelve y convoca nuevas elecciones, según sus previsiones, va a obtener el triunfo, por lo que podrá continuar gobernando a lo largo de un nuevo mandato.

Esta capacidad del Ejecutivo, máxima de sus atribuciones de control sobre el Parlamento, tiene unas limitaciones tendentes a garantizar el equilibrio entre los poderes. La propuesta de disolución no podrá plantearse si está en trámite una moción de censura. Tampoco es posible la propuesta si el país atraviesa una situación de urgencia que haya requerido la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio. Con el fin de mantener un plazo mínimo que garantice la estabilidad legislativa, el presidente de Gobierno no podrá tramitar la propuesta de disolución de las Cortes si estas no llevan como mínimo un año desempeñando sus funciones.

### Artículo 115.

1. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.
2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra 1 año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.





